



COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2026
N. 9 del Reg. Delibere

OGGETTO: ART 19, COMMA 5 DEL D.LGS 175/20016 – DETERMINAZIONE OBIETTIVI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PERSONALE

L'anno **2026**, il giorno **30** del mese di **Gennaio** alle ore **13:21** in modalità telematica, presso la sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. La seduta si svolge in collegamento telematico, nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 08/04/2022. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
dott. Basaldella Enrico	Sindaco	Presente in sede
Bassetti Franca	Vice Sindaco	Presente a distanza
Lavarone Roberto	Assessore	Assente
Rosati Alberto	Assessore	Presente a distanza
Simoncig Davide	Assessore	Presente a distanza

Assiste il Segretario Stanig dott.ssa Eva.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Basaldella dott. Enrico nella sua qualità di Sindaco, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ART 19, COMMA 5 DEL D.LGS 175/20016 – DETERMINAZIONE OBIETTIVI PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PERSONALE

Proposta di delibera della Giunta Comunale

DATO ATTO che CAFC S.p.A. è gestore unico *in house providing* (ex art.16 D.Lgs. 175/2016 ed ex artt. 5 e 192 D.Lgs. 50/2016) del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli ai sensi degli artt. 147, 149bis e 172 D.Lgs. 152/2006, come da deliberazione assembleare della competente CATO Consulta d'Ambito 07.10.2015, n.16;

DATO ATTO altresì che il nostro Ente detiene una quota di partecipazione di CAFC S.p.A. pari al 1,59 (diretta) e 0,0947 (indiretta) del capitale sociale;

RICHIAMATO l'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 che testualmente recita: "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera";

VISTA la nota prot. n. 191 del 14.01.2026 con la quale CAFC spa trasmette la propria proposta di atto di indirizzo in materia di personale;

CONSIDERATO che, ad oggi, in materia di personale delle società *in house providing* (modalità e limiti per le assunzioni in via transitoria ed a regime, modalità di reclutamento, limiti alle retribuzioni) il vigente quadro di riferimento è individuabile nel D.Lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare agli artt. 19 e 11 c.6;

VISTI, in allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, la relazione e l'atto di indirizzo predisposti da CAFC S.p.A. relativamente all'oggetto;

RITENUTO che l'atto di indirizzo suddetto in Allegato 1 possa essere di competenza degli organi esecutivi (Giunte Comunali/Provinciale, Ufficio Presidenza U.T.I.), in quanto si tratta di indicazioni operative e non di indirizzi istituzionali generali che rientrino nelle competenze esclusive dei Consigli ex art. 42, c. 2, lettera e) D.Lgs. 267/2000 (partecipazione a società di capitali, organizzazione di pubblici servizi, concessione di pubblici servizi);

Acquisiti favorevolmente i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

- Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- Di fissare quali obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 quelli indicati nella relazione allegata.
- Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

VISTO che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

RIUNITO l'organo collegiale nelle forme sopra descritte con l'assistenza del segretario comunale in ossequio all'art. 97 TUEL;

VISTO l'art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

- di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta;
- di dichiarare, vista l'urgenza di procedere, con voti unanimi resi ed accertati con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi art. 1, c. 19, L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MARTINA NOBILE in data 26 gennaio 2026.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MARIACRISTINA VIRGILIO in data 26 gennaio 2026.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Basaldella dott. Enrico

Il Segretario
F.to Stanig dott.ssa Eva

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 04/02/2026 al 19/02/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Moimacco, lì 04/02/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Romina Cencig

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2026, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Comune di Moimacco, lì 04/02/2026

Il Responsabile dell'esecutività
F.to dott.ssa Romina Cencig

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 04/02/2026

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Romina Cencig